

「해수욕장의 환경관리에 관한 지침」을 다음과 같이 개정 발령합니다.

2024년 01월 04일

해양수산부장관

「해수욕장의 환경관리에 관한 지침」 일부개정 고시안

1. 개정이유

해수욕장 수질평가 방법과 조사지점별 채취한 시료의 분석항목에 관한 운용상의 미비점을 보완하여 이를 명확하게 하고, 국민이 알기 쉬운 법령 입안기준과 용어로 정비하는 한편, 재검토기한 도래에 따른 만료기한을 연장하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 해수욕장의 백사장 길이를 기준으로 수질 조사지점, 시료 분석개수, 분석항목 및 수질평가 방법을 일관되게 정비함(안 제9조)
- 나. 법제처 법령용어 정비위원회 의견을 반영하여 국민이 알기 쉬운 용어로 개선토록 함(안 제16조, 별표)
- 다. 행정규칙 재검토기한 도래에 따른 그 만료기한을 3년 연장하고, 규제 의 재검토기한과 일치되도록 함(안 제20조, 안 제21조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률」 제30조
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해수욕장의 환경관리에 관한 지침 일부개정 고시안

해수욕장의 환경관리에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "지침은 「해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률」 제29조"를 "지침은 「해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률」 제29조"로, "사항에 대하여"를 "사항을"로 한다.

제2조제1호 중 "한다."를 "한다"로 하고, 같은 조 제3호 중 "「해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률」 시행령(이하 "영"이라 한다.) 별표3"을 "「해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 3"으로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 "수립·시행하여야"를 "수립·시행해야"로 하고, 같은 조 제4호 중 "유관기관"을 "관계 기관"으로 한다.

제5조제1항 중 "지정·운영하여야"를 "지정·운영해야"로 한다.

제6조제1항 중 "노력하여야"를 "노력해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "협조하여야"를 "협조해야"로 한다.

제7조 각 호 외의 부분 중 "별표1"을 "별표 1"로 하고, 같은 조 제1호 중 "(Enterococci) :"를 "(Enterococci):"로 하며, 같은 조 제2호 중 "(E.coli) :"를 "(E. coli):"로 한다.

제8조제1항제1호 중 "전 :"을 "전:"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "중 :"을 "중:"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "후 :"를 "후:"로 한다.

제9조제1항 중 "별표1"을 "별표 1"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "분석하여야"를 "분석해야"로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. 백사장의 길이가 1km 미만인 경우: 6개 시료 분석(3개 지점x2개 시료)

2. 백사장의 길이가 1km 이상인 경우: 10개 시료 분석(5개 지점x2개 시료)

제10조 각 호 외의 부분 중 "결과에 대해"를 "결과를"로, "적합한지 여부"를 "적합한지"로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호 중 "경우 :"를 각각 "경우:"로 한다.

제11조 각 호 외의 부분 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제1호 중 "경우 :"를 "경우:"로, "실시하여야"를 "실시해야"로 하며, 같은 조 제2호가목 중 "(개장기간 전)"을 "개장기간 전:"으로, "개장 여부"를 "개장할지"로 하고, 같은 호 나목 중 "(개장기간 중)"을 "개장기간 중:"으로, "(또는 유입 저감)"을 "(이 경우 오염원 유입 저감 조치로 대신할 수 있다)"로, "강화 할"을 "강화할"로 하며, 같은 호 다목 중 "(개장기간 후)"를 "개장기간 후:"로, "취할"을 "할"로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지 중 "수질조사 :"를 각각 "수질조사:"로 하며, 같은 조 제2항 중 "제1항의 규정"을 "제1항"으로, "부득이 한"을 "부득이한"으로, "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제13조 중 "「환경보건법」시행규칙 별표2"를 "「환경보건법」시행규칙 별표 2"로 한다.

제14조제1항 중 "만족하는지 여부"를 "만족하는지"로, "보고하여야"를 "보고해야"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "구획의,"를 "구획의"로 한다.

제15조 각 호 외의 부분 중 "같이 조치한다"를 "같은 조치를 해야 한다"로 하고, 같은 조 제1호 중 "경우 :"를 "경우:"로 하며, 같은 조 제2호가목 중 "개장 여부"를 "개장할지"로 하고, 같은 호 나목 중 "취하고"를 "하고"로, "취할"을 "할"로 한다.

제16조제2항 각 호 외의 부분 중 "별표3의 제1항 마목의2"를 "별표 3의 제1항마목의2"로, "집하·처리시설"을 "집하(集荷)·처리시설"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "청소 :"를 "청소:"로 하며, 같은 항 제2호 중 "수거 :"를 "수거:"로 하고, 같은 조 제3항 중 "각호"를 "각호"로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "오수·폐수처리시설의 정상가동 여부"를 "오수·폐수처리시설이 정상가동하는지"로 하며, 같은 항 제2호 중 "우수·오수관의 파손 여부 조사(육안 확인)"를 "우수(雨水)·오수관이 파손되었는지 조사"로 한다.

제17조제2항 중 "관계기관"을 "관계 기관"으로, "게시하여야"를 "게시해야"로 한다.

제18조제1호 중 "「보건환경연구원법」 제2조"를 "「보건환경연구원법」 제2조"로 하고, 같은 조 제2호 중 "설치된"을 "설립된"으로 한다.

제19조제1항 중 "또는 「해양환경관리법」 제11조"를 "또는 「해양환경관리법」 제11조"로, "공개하여야"를 "공개해야"로 하고, 같은 조 제2항 후단 중 "이행 한"을 "이행한"으로 한다.

제20조 중 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"을 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "2021년 1월 1일 기준으로 매3년"을 "2024년 1월 1일 기준으로 매 3년"으로, "말한다."를 "말한다"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제21조 중 "2022년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

별표 중 "수중"을 "물속"으로 하고, 같은 표 기호(○) 전단 및 기호(○) 중 "항목 :"을 각각 "항목:"으로 하며, 같은 기호(○) (5) 중 "핀셀"을 "핀셋"으로 하고, 같은 기호(○) (6) 중 "기타 시험"을 "시험"으로 하며, 같은 (6) (2) 후단 중 "대해"를 "대하여"로 하고, 같은 (6) (4) 전단 중 "핀셀"을 "핀셋"으로 하며, 같은 (6) (5) 후단 중 "들어있"을 "들어 있"으로 하고, 같은 (5) 후단 중 "200이상"을 "200 이상"으로 하며, 같은 기호(○) (4) (2) 후단 중 "대해"를 "대하여"로 하고, 같은 (4) 중 "핀셀"을 "핀셋"으로 하며, 같은 (4) 중 "희석액 :"을 "희석액:"으로 하고, 같은 (4) 중 "장치 :"를 "장치:"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 <u>지침은 「해수욕장</u>	제1조(목적) -- <u>지침은 「해수욕</u>			
<u>의 이용 및 관리에 관한 법률」</u>	<u>장의 이용 및 관리에 관한 법</u>			
<u>제29조</u> 및 같은 법 시행령 제14	<u>률」 제29조</u> -----			
조에 따라 해수욕장의 환경관리	-----			
를 위해 필요한 <u>사항에 대하여</u>	----- <u>사항을</u> -----			
규정함을 목적으로 한다.	-----.			
제2조(정의) 이 지침에서 사용하	제2조(정의) -----			
는 용어의 뜻은 다음 각 호와	-----			
같다.	---.			
1. “해수욕장”이란 천연 또는 인	1. -----			
공으로 조성되어 물놀이 · 일	-----			
광욕 · 모래찜질 · 스포츠 등	-----			
레저활동이 이루어지는 수역	-----			
및 육역으로서 「해수욕장의	-----			
이용 및 관리에 관한 법률」	-----			
(이하 “법”이라 <u>한다.</u>) 제6조	----- <u>한다</u> -----			
에 따라 지정 · 고시된 구역을	-----			
말한다.	----.			
2. (생 략)	2. (현행과 같음)			
3. “환경시설”이란 오수 · 폐수	3. -----			
처리, 수질오염방지 및 쓰레기	-----			
집하 · 처리 등을 위한 시설로	-----			
서 「해수욕장의 이용 및 관	-- 「해수욕장의 이용 및 관			
리에 관한 법률」 시행령(이하	<u>리에 관한 법률 시행령」 (이</u>			

“영”이라 한다.) 별표3에 따라 규정된 시설을 말한다. 4. (생 략) 제4조(환경관리계획 수립) 관리청은 해수욕장의 환경오염 예방을 위하여 관할 해수욕장의 최초 개장일 2주 전까지 다음 각 호 의 사항을 포함한 환경관리계획 을 <u>수립·시행하여야</u> 한다. 1. ~ 3. (생 략) 4. <u>유관기관</u> 및 민간단체와의 협력체계 구축 계획 5.·6. (생 략) 제5조(환경관리자) ① 관리청은 해수욕장 환경관리의 전문성 확 보를 위하여 해수욕장별 환경관 리를 담당하는 환경관리자를 <u>지 정·운영하여야</u> 한다. ②·③ (생 략) 제6조(유지·관리) ① 관리청은 해수욕장의 운영기간 동안 정기 적으로 해수수질과 백사장의 토 양오염도를 검사하여 적정기준 을 유지하도록 <u>노력하여야</u> 한 다. ② 해수욕장을 이용하는 자는	하 “영”이라 한다) 별표 3--- -----. 4. (현행과 같음) 제4조(환경관리계획 수립) ----- ----- ----- ----- ----- -- <u>수립·시행해야</u> ----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>관계 기관</u> ----- ----- 5.·6. (현행과 같음) 제5조(환경관리자) ① ----- ----- ----- ----- <u>지</u> <u>정·운영해야</u> ----. ②·③ (현행과 같음) 제6조(유지·관리) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>노력해야</u> ----- ---. ② -----
---	--

청정한 해수수질과 청결한 배사장
 장을 유지하기 위하여 관리청의
 요청이 있을 경우 이에 적극 협
조하여야 한다.

제7조(수질기준) 해수욕장 수질기
 준은 영 별표1에 따라 다음 각
 호와 같다.

1. 장구균(Enterococci) : 100CF
 U/100mL 이하 또는 100MPN
 /100mL 이하
2. 대장균(E.coli) : 500CFU/100
 mL 이하 또는 500MPN/100m
 L 이하

제8조(수질조사 시기 및 방법) ①
 해수욕장의 수질조사 시기는 다
 음 각 호와 같다.

1. 개장 전 : 해수욕장 개장일
 전 1개월 이내에 1회 이상 실
 시
2. 개장기간 중 : 해수욕장 개장
 일로부터 7일 이내에 최초 실
 시하고 이후 개장기간동안 2
 주마다 1회 이상 실시
3. 폐장 후 : 해수욕장 폐장일로
 부터 1개월 이내에 1회 이상
 실시

 ----- 협
조해야 ----.

제7조(수질기준) -----
 ----- 별표 1-----
 -----.

1. -----(Enterococci): -----

2. -----(E. coli): -----

제8조(수질조사 시기 및 방법) ①

 -----.

1. --- 전: -----

 --
2. ----- 중: -----

3. --- 후: -----

 --

② (생 략)

제9조(조사지점) ① 해수욕장의 수질조사지점은 영 별표1(해수욕장의 시설 및 환경기준)의 비교2를 따른다.

② 관리청은 제1항에 따른 각 조사지점에 대하여 제7조의 조사항목별로 다음 각 호와 같이 시료를 분석하여야 한다.

1. 조사지점이 5개인 경우 : 10개 시료 분석{5개 지점×2개 항목(장구균, 대장균)}

2. 조사지점이 3개인 경우 : 6개 시료 분석{3개 지점×2개 항목(장구균, 대장균)}

③·④ (생 략)

제10조(수질평가) 관리청은 시기별(개장기간 전, 개장기간 중, 개장기간 후) 수질조사 결과에 대해 제7조의 수질기준과 비교하여 다음 각 호에 따라 해수욕장의 수질이 해수욕에 적합한지 여부를 평가한다.

1. 백사장의 길이가 1km 미만인 경우 : 해당 수역에서 채취한 시료 6개 중 4개 이상의 시료

② (현행과 같음)

제9조(조사지점) ① -----
----- 별표 1-----

-----.

② -----

----- 분석해야 -----.

1. 백사장의 길이가 1km 미만인 경우: 6개 시료 분석(3개 지점 x2개 시료)

2. 백사장의 길이가 1km 이상인 경우: 10개 시료 분석(5개 지점 x2개 시료)

③·④ (현행과 같음)

제10조(수질평가) -----

----- 결과를 -----

----- 적합한지-----
-----.

1. -----
경우: -----

가 제7조의 수질기준에 모두 적합하면 해수욕장 수질로서 적절한 것으로 판단하고, 그 외의 경우 부적절한 것으로 판단할 것.

2. 백사장의 길이가 1km 이상인
경우 : 해당 수역에서 채취한 시료 10개 중 6개 이상의 시료가 제7조의 수질기준에 모두 적합하면 해수욕장 수질로서 적절한 것으로 판단하고, 그 외의 경우 부적합한 것으로 판단할 것.

제11조(수질조사 결과에 따른 조치) 관리청은 제10조에 따른 수질평가 결과에 따라 다음 각 호와 같은 조치를 하여야 한다.

1. 해수욕장의 수질로 적합한
경우 : 2주마다 1회 이상 조사를 실시하여야 하며, 해당 해수욕장은 해양수산부장관이 정한 해수욕장 수질기준에 적합한 해수욕장이라는 내용을 인터넷 등을 통하여 공개할 것.
2. 해수욕장의 수질로 부적합한

2. -----
경우: -----

제11조(수질조사 결과에 따른 조치) -----

----- 해야 -----.

1. -----
경우: -----
-- 실시해야 -----

--
2. -----

가. 개장기간 전: -----
----- 개장할지-----

나. 개장기간 중: -----

------(이 경
우 오염원 유입 저감 조치
로 대신할 수 있다) -----
----- 강화할 -
--

다. 개장기간 후: -----

----- 할 -----

제12조(보고사항) ① -----

----- 보고해야 -----.

1. ----- 수질조사: -

2. ----- 수질
조사: -----

3. 폐장 후 실시한 수질조사 :

폐장 후 1개월 이내

② 제1항의 규정에도 불구하고
기준초과로 인한 재조사 등 부
득이 한 경우에는 조사 후 지연
사유를 포함한 조사결과를 즉시
해양수산부장관에게 보고하여
야 한다.

제13조(백사장 토양관리 기준) 백
사장의 바닥에 사용된 모래 등
토양에 대한 관리기준은 「환경
보건법」 시행규칙 별표2를 적
용한다.

제14조(백사장 토양오염 조사) ①
관리청은 해수욕장 이용객의 건
강보호를 위하여 백사장 모래에
대해 제13조의 기준을 만족하는
지 여부를 평가하고, 그 결과를
해수욕장 개장 2주 전까지 해양
수산부장관에게 보고하여야 한
다.

② 백사장의 토양오염 측정을
위한 시료채취방법은 다음 각
호의 방법에 따른다.

1. 백사장의 길이가 1킬로미터
미만인 경우 백사장을 길이

3. ----- 수질조사: --

② 제1항-----
----- 부
득이한 -----

----- 보고해야 -
-----.

제13조(백사장 토양관리 기준) --

----- 「환경
보건법」 시행규칙」 별표 2----
-----.

제14조(백사장 토양오염 조사) ①

----- 만족하는
지-----

----- 보고해야 -----
--.

② -----

-----.

1. -----

방향으로 2등분하고, 각 구획
의, 끝단에서 각각 1개씩 채취
한 시료(모두 3개의 시료)를
혼합한 후 토양의 질을 측정

2. (생 략)

③ (생 략)

제15조(백사장 조사결과에 따른
조치) 관리청은 제14조에 따른
백사장평가 결과에 따라 다음
각 호와 같이 조치한다.

1. 백사장 토양조사 결과가 적
합한 경우 : 해당 해수욕장은
해양수산부장관이 정한 백사
장의 환경안전관리기준에 적
합한 해수욕장이라는 내용을
인터넷 등을 통하여 공개할
것.

2. 백사장 토양조사 결과가 부
적합한 경우

가. 백사장 토양조사를 다시
실시한 후 개장 여부를 결
정

나. 백사장의 정밀조사를 실
시하여 해수욕장 이용객
출입금지 표지(시)판을 설
치하는 등 안전조치를 취

----- 구획
의 -----

2. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제15조(백사장 조사결과에 따른
조치) -----

----- 같은 조치를 해야 한다.

1. -----
-- 경우: -----

--

2. -----

가. -----
----- 개장할지 -----
--

나. -----

----- 하

하고, 오염원을 개선하거나 차단하는 조치를 취할 것.

제16조(폐기물 등 관리) ① (생략)

② 관리청은 해수욕장 이용객의 위생보건을 위하여 영 별표3의 제1항 마목의2에 따라 쓰레기 집하·처리시설을 설치하고 청결한 상태를 유지하도록 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 백사장 청소 : 1일 1회 이상
2. 쓰레기 집하·처리시설의 폐기물 수거 : 1일 1회 이상

③ 관리청은 해수욕장의 쓰레기 발생량, 위생상태 등을 고려하여 제1항 및 제2항 각호에 따른 조치 주기를 조정하여 시행할 수 있다.

④ 관리청은 해수욕장 및 그 주변 지역에서 발생하는 오수·폐수가 해수욕장으로 유입되지 않도록 다음 각 호와 같이 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 해수욕장 주변 오수·폐수처리시설의 정상가동 여부 조사

고-----
----- 할 --
-

제16조(폐기물 등 관리) ① (현행과 같음)

② -----
----- 별표 3의 제1항마목의2-----
집하(集荷)·처리시설-----

----- 해야 -----.

1. ---- 청소: -----
2. -----
-- 수거: -----

③ -----

----- 각 호-----

-----.

④ -----

----- 해야 -----.

1. ----- 오수·폐수처리시설이 정상가동하는지 --

2. 해수욕장으로 유입되는 <u>우수</u> · <u>오수관의 파손 여부 조사</u> (<u>육안 확인</u>) 3. (생 략) 제17조(행위제한) ① (생 략) ② 관리청은 해수욕장 이용제한 의 절차·방법에 대하여 <u>관계기</u> <u>관</u> 협의를 거쳐 정하고, 이를 이 용객이 보기 쉬운 곳에 <u>게시하</u> <u>여야</u> 한다. 제18조(조사기관) 관리청은 제8조 및 제14조에 따른 해수욕장의 수질조사와 백사장 토양오염도 검사를 다음 각 호의 기관에 의 뢰할 수 있다. 1. 「<u>보건환경연구원법</u>」 제2조 에 따라 광역시·도 또는 특 별자치도에 설치된 보건환경 연구원 2. 「<u>해양환경관리법</u>」 제96조 에 따라 <u>설치된</u> 해양환경공단 3. (생 략) 제19조(해수욕장 정보의 관리) ① 해양수산부장관은 법 제41조에 따른 해수욕장정보시스템 <u>또는</u>	2. ----- <u>우수</u> (<u>雨水</u>)·오수관이 파손되었는 <u>지 조사</u> 3. (현행과 같음) 제17조(행위제한) ① (현행과 같 음) ② ----- ----- <u>관계 기</u> <u>관</u> ----- ----- <u>게시해</u> <u>야</u> ----. 제18조(조사기관) ----- ----- ----- ----- -----. 1. 「<u>보건환경연구원법</u>」 제2조 ----- ----- ----- 2. ----- ----- <u>설립된</u> ----- 3. (현행과 같음) 제19조(해수욕장 정보의 관리) ① ----- ----- <u>또는</u>
---	---

까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	----- ----- -----.
--	---